



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

DIRAF

Manifestação.CENTRAL/DIRAF SEI Nº16

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2026

À Assessoria de Governança, Riscos e Compliance - ASSGER,

Em atenção ao encaminhamento para análise do Relatório de Apontamentos 4 (SEI nº 135539506), referente à ausência de previsão específica das atribuições do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais na proposta de revisão do Regimento Interno da CENTRAL, apresenta-se a presente manifestação.

O Relatório identifica que, na proposta de revisão do Regimento Interno, o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais é mencionado apenas como integrante do Comitê de Resposta a Incidentes de Segurança com Dados Pessoais – COMRISDP, não havendo dispositivo específico destinado à disciplina da função e de suas atribuições. Nesse contexto, entende-se pertinente a inclusão de previsão regimental específica, sem que isso implique, necessariamente, a criação de unidade orgânica, cargo ou estrutura própria, conforme solução apresentada no citado Relatório.

No entanto, após análise da proposta à luz da Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e, especialmente, do Decreto Estadual nº 48.891, de 10 de janeiro de 2024, que instituiu a Política de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do Estado do Rio de Janeiro, verifica-se a necessidade de alguns ajustes na redação sugerida.

1. Da adoção da figura do Encarregado Setorial

Embora, na prática, seja amplamente utilizada a nomenclatura **Data Protection Officer – DPO**, oriunda do modelo europeu de proteção de dados e consagrada no âmbito do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados – GDPR, a Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) adotou, no ordenamento jurídico brasileiro, a figura do **Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais**, definido em seu art. 5º, VIII, e disciplinado pelo art. 41. A própria Administração Pública brasileira utiliza, de forma corrente, a expressão DPO como correspondente à figura do Encarregado prevista na LGPD.

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, contudo, o Decreto Estadual nº 48.891/2024, ao instituir a Política de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, estabeleceu estrutura própria de governança e adotou especificamente a figura do Encarregado Setorial. Nos termos de seu art. 40, compete à autoridade superior de cada órgão ou entidade estadual nomear, por ato próprio, servidor para desempenhar as funções de Encarregado Setorial no âmbito da respectiva instituição, atribuindo-lhe as competências previstas no referido dispositivo.

Dessa forma, embora a utilização da expressão DPO/CENTRAL seja compreensível e corresponda à terminologia amplamente difundida em matéria de proteção de dados, entende-se mais adequado que o Regimento Interno adote a nomenclatura prevista no modelo de governança instituído pelo Estado do Rio de Janeiro, qual seja, **“Encarregado Setorial pelo Tratamento de Dados Pessoais da CENTRAL”**, assegurando uniformidade terminológica e aderência ao Decreto Estadual nº 48.891/2024. Registra-se, inclusive, que essa terminologia vem sendo utilizada nos atos de designação expedidos por órgãos e entidades da Administração Pública estadual.

2. Das atribuições do Encarregado Setorial

O Relatório propõe atribuir ao Encarregado, entre outras competências, o recebimento e a coordenação das solicitações dos titulares, a elaboração e manutenção do registro das atividades de tratamento e a condução dos procedimentos de resposta a incidentes de segurança com dados pessoais. Entretanto, entende-se que a definição regimental das atribuições deve guardar correspondência com as competências estabelecidas pelo art. 40 do Decreto Estadual nº 48.891/2024.

O referido dispositivo atribui ao Encarregado Setorial funções relacionadas, entre outras, à prestação de esclarecimentos quanto às reclamações e comunicações recebidas pelo Encarregado Central; às comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD; à orientação dos agentes públicos e contratados; e à participação, de forma adequada e em tempo útil, nas questões relacionadas à proteção de dados pessoais, inclusive quanto às políticas internas, contratações, relatórios de impacto, registros das operações de tratamento, medidas de segurança e análise dos riscos associados às operações de tratamento.

Nesse sentido, recomenda-se evitar a atribuição ao Encarregado Setorial de responsabilidades executivas que não decorram diretamente de sua função, preservando-se sua atuação de orientação, acompanhamento, assessoramento e articulação institucional.

Essa distinção mostra-se especialmente relevante em relação à proposta de atribuir ao Encarregado a responsabilidade por *“elaborar e manter atualizado o registro das atividades de tratamento de dados pessoais da Companhia”*. O Decreto estabelece, de forma distinta, que o Encarregado Setorial deve ser ouvido nas questões relacionadas ao registro das operações de tratamento, não lhe atribuindo, exclusivamente, sua elaboração e manutenção.

Da mesma forma, quanto aos incidentes de segurança com dados pessoais, entende-se mais adequado preservar a participação do Encarregado Setorial no COMRISDP, conforme já previsto no Regimento, sem lhe atribuir individualmente a condução integral dos procedimentos de resposta a incidentes, que envolvem atuação multidisciplinar e competências próprias dos demais integrantes e áreas responsáveis.

3. Da distinção entre o Encarregado Setorial e o responsável pelo projeto de adequação à LGPD

Outro aspecto que deve ser considerado decorre dos arts. 44 e 45 do Decreto Estadual nº 48.891/2024.

O art. 44 determina a designação, pela autoridade superior do órgão ou entidade, de servidor responsável pela elaboração e implementação do projeto de adequação à LGPD, estabelecendo expressamente que essa função poderá coincidir com a figura do Encarregado Setorial. O art. 45, por sua vez, atribui ao responsável pelo projeto a elaboração do projeto de adequação e do respectivo cronograma de implementação.

A previsão expressa de que as funções podem coincidir demonstra que se tratam de atribuições distintas, ainda que possam ser exercidas pela mesma pessoa mediante correspondente designação. A própria Administração Estadual vem adotando atos que distinguem formalmente a designação do Encarregado Setorial daquela referente ao responsável pelo projeto de adequação.

Desse modo, recomenda-se que o Regimento Interno preserve essa distinção, evitando incorporar às competências permanentes do Encarregado Setorial atividades executivas relacionadas à elaboração e implementação do projeto de adequação à LGPD.

Caso a Administração entenda conveniente que ambas as funções sejam desempenhadas pela mesma pessoa, a acumulação poderá ocorrer mediante designação específica da autoridade competente, nos termos do art. 44 do Decreto Estadual nº 48.891/2024, sem que isso implique a fusão das respectivas atribuições no Regimento Interno.

4. Da forma de designação e da autonomia no exercício da função

O Relatório propõe caracterizar o Encarregado como colaborador pertencente a outra área da Companhia, que acumularia a função com suas atribuições regulares.

Embora essa configuração possa corresponder ao modelo atualmente adotado pela CENTRAL, entende-se que tal circunstância não deve ser estabelecida como característica permanente da função no Regimento Interno.

Mostra-se mais adequado que o Regimento disponha que o Encarregado Setorial será designado pelo Diretor-Presidente, por ato próprio, observada a legislação aplicável, permitindo que a Administração defina, em cada momento, a forma mais adequada de exercício da função.

Quanto à autonomia técnica, considera-se pertinente preservar a previsão constante da proposta, garantindo ao Encarregado condições adequadas para o exercício de suas atribuições e acesso à alta administração nas questões relacionadas à privacidade e à proteção de dados pessoais. Conforme se verifica, a proposta original já contempla autonomia técnica e possibilidade de reporte direto ao Diretor-Presidente.

5. Da unidade específica no SEI para atuação do Encarregado Setorial

No que se refere à operacionalização das atividades do Encarregado Setorial, mostra-se pertinente registrar a existência de unidade específica no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, destinada à tramitação e ao tratamento dos processos relacionados ao exercício de suas atribuições. Tal estrutura já se encontra implementada no âmbito da CENTRAL, mediante utilização da nomenclatura ETD – Encarregado pelo Tratamento de Dados, em consonância com a nomenclatura adotada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, permitindo a adequada identificação, organização e tramitação dos processos relacionados à privacidade e à proteção de dados pessoais.

Ressalta-se que a existência de unidade própria no SEI possui natureza funcional e operacional, destinada à gestão documental e processual das atividades do Encarregado, não se confundindo com a criação de unidade orgânica, cargo ou estrutura administrativa autônoma. Sua manutenção mostra-se adequada, inclusive, para conferir maior organização, rastreabilidade e segregação aos processos relacionados ao exercício das atribuições do Encarregado Setorial.

Assim, recomenda-se a manutenção da unidade ETD no SEI, vinculada à atuação do Encarregado Setorial pelo Tratamento de Dados Pessoais da CENTRAL, sem que tal previsão importe alteração da estrutura organizacional da Companhia.

6. Proposta de redação

Diante das considerações acima, sugere-se a substituição do dispositivo apresentado no Relatório de Apontamentos 4 pela seguinte redação:

"Art. XX – O Encarregado Setorial pelo Tratamento de Dados Pessoais da CENTRAL será designado pelo Diretor-Presidente, por ato próprio, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, do Decreto Estadual nº 48.891, de 10 de janeiro de 2024, e dos demais normativos aplicáveis.

§ 1º Compete ao Encarregado Setorial exercer as atribuições previstas na Lei Federal nº 13.709/2018, no Decreto Estadual nº 48.891/2024, nas regulamentações expedidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD e nos demais normativos aplicáveis, especialmente:

I – prestar esclarecimentos aos titulares de dados quanto às reclamações e comunicações recebidas pelo Encarregado Central e adotar as providências correlatas;

II – responder às comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD recebidas pelo Encarregado Central e adotar as providências correlatas;

III – orientar os empregados, agentes públicos e contratados da CENTRAL a respeito das práticas a serem adotadas em relação à proteção de dados pessoais;

IV – ser ouvido, de forma adequada e em tempo útil, nas questões relacionadas à proteção de dados pessoais, inclusive na formulação de políticas internas, nas contratações e subcontratações, na elaboração de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, no registro das operações de tratamento, na implementação de medidas de segurança, na elaboração de relatórios relativos ao tratamento de dados pessoais e na análise dos riscos associados às operações de tratamento;

V – acompanhar o projeto de adequação da CENTRAL à LGPD e ser ouvido em suas diferentes fases;

VI – prestar consultoria à autoridade máxima da Companhia nas questões relacionadas à privacidade e à proteção de dados pessoais;

VII – dar ciência ao Encarregado Central acerca do desfecho das solicitações dos titulares de dados e das autoridades públicas competentes, bem como das providências adotadas; e

VIII – exercer as demais atribuições previstas na legislação, nos regulamentos expedidos pela ANPD e nos demais normativos aplicáveis.

§ 2º O Encarregado Setorial integrará o Comitê de Resposta a Incidentes de Segurança com Dados Pessoais – COMRISDP, na forma prevista neste Regimento, prestando orientação e assessoramento nas matérias relacionadas à privacidade e à proteção de dados pessoais, sem prejuízo das competências atribuídas aos demais integrantes, unidades e agentes responsáveis pela resposta a incidentes.

§ 3º O Encarregado Setorial exercerá suas atribuições com autonomia técnica, devendo ser assegurados os meios necessários ao adequado desempenho de suas funções e o acesso à alta administração nas matérias relacionadas à privacidade e à proteção de dados pessoais, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.

§ 4º O Encarregado Setorial poderá ser designado, por ato próprio do Diretor-Presidente, para exercer cumulativamente a função de responsável pela elaboração e implementação do projeto de adequação à LGPD, observadas as atribuições previstas nos arts. 44 e 45 do Decreto Estadual nº 48.891/2024."

7. Conclusão

Diante do exposto, esta Diretoria manifesta-se favoravelmente à inclusão, no Regimento Interno da CENTRAL, de dispositivo específico destinado ao Encarregado Setorial pelo Tratamento de Dados Pessoais, acolhendo-se, nesse aspecto, a necessidade identificada no Relatório de Apontamentos 4, com os ajustes acima propostos, a fim de compatibilizar a redação regimental com a LGPD e com o modelo de governança instituído pelo Decreto Estadual nº 48.891/2024.

Recomenda-se, ainda, a correspondente adequação dos dispositivos do Regimento Interno que tratam da estrutura geral da Companhia e da Diretoria da Presidência, de modo a contemplar a função de Encarregado Setorial pelo Tratamento de Dados Pessoais, sem que sua previsão implique, por si só, criação de nova unidade orgânica ou cargo específico, mantendo-se, para fins de gestão documental e processual, a unidade específica ETD no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, já utilizada pela CENTRAL para o exercício das atividades relacionadas à função.

Por fim, ressalta-se que a eventual designação do Encarregado Setorial também como responsável pela elaboração e implementação do projeto de adequação à LGPD deverá observar os arts. 44 e 45 do Decreto Estadual nº 48.891/2024, preservando-se, no plano regimental, a distinção entre as atribuições inerentes a cada função.

Dessa forma, encaminhem-se os autos à ASSGER, para conhecimento da presente manifestação e realização dos ajustes propostos, com vistas à consolidação da versão final do Regimento Interno da Companhia.

Atenciosamente,

Priscilla Barbosa Dantas
Adjunta de Diretor de Administração e Finanças
Matrícula 99.000.880



Documento assinado eletronicamente por **Priscilla Barbosa Dantas, Adjunto**, em 28/09/2026, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos arts. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **142598477** e o código CRC **F0CBA792**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000240/2022

SEI nº 142598477

Av. Nossa Senhora de Copacabana , 493, 5º andar - Bairro Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.031-000
Telefone: